

창조행정담당관	정책기획관	기획조정실장
h huro	윤갑석	박정미
협조	규제개혁법무담당관	백정미

기안 : 이주노 사무관 이주노

「산업부 공공기관의 출자회사 관리에 관한 지침」(예규) 제정 계획

1. 제정 배경

- (출자회사 관리·점검) 공공기관 출자회사 운영의 투명성 및 재정 건전성 제고를 위해 출자회사에 대한 관리·점검 체계 개선
- (연례적 관리·점검 시스템) 정기적인(매년) 관리·점검 및 실효성 있는 후속조치 등을 위한 근거마련 필요
- * 초안 마련 후 고문변호사(법무법인 광장, 법무법인 윤중)의 자문 및 기관 의견을 수렴하여 제정(안) 수정·보완

2. 주요 내용

① 공공기관의 출자회사 설립과 운영에 관한 규정(안 제5조~제7조)

- 출자회사 신규 설립시 사전협의 절차* 및 공공기관 퇴직임직원의 출자회사 재취업에 대한 절차** 강화 등
- * 기재부, 산업부 소관과 및 창조행정담당관과 사전협의, 사전협의 시 제출자료 구체화 및 산업부의 자료요구 등
- ** 재취업 심사위원회 구성 및 심사위원회 심의·의결에 대한 자료 제출 등

② 공공기관 출자회사의 관리·점검에 관한 규정(안 제8조~제11조)

- 출자회사 현황조사 및 경영실적보고서 제출(매년 4월), 위원회 심의 및 종합검토보고서 마련(매년 6월), 공공기관의 후속조치 등

3. 향후 계획

- 내부결재 및 알림 공문 시행(~4.28)
- 국회제출, 법제처 사후 심사(~5.8)

규제심사대상 확인

접수번호 : 1050호

제 목 : 산업통상자원부소관공공기관의출자회사관리에 관한
지침예규제정안

위의 산업통상자원부소관공공기관의출자회사관리에 관한지
침예규제정안을(를) 검토한 결과 행정규제기본법 제10조에
따른 규제심사대상이 없음을 확인함.

2017. 04. 12.

규제개혁위원회 위원장



국민권익 보호, 신뢰받는 정부를 만들겠습니다.



국민권익위원회



수신 산업통상자원부장관(창조행정담당관)

(경유)

제목 부패영향평가 결과 통보(산업통상자원부 소관 공공기관 출자회사 관리에 관한 지침)

1. 산업통상자원부 창조행정담당관-687 (2017.04.06. 시행) 관련입니다.

2. 위 관련으로 평가 의뢰한 「산업통상자원부 소관 공공기관 출자회사 관리에 관한 지침」 제정안에 대하여 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제28조 및 같은 법 시행령 제30조에 따라 부패영향평가를 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 통보합니다.

붙임 : 결과통보서(산업통상자원부 소관 공공기관 출자회사 관리에 관한 지침) 1부. 끝.

국민권익위원회



행정사무관 이선호 부패영향분석 정전 2017. 4. 19.
과장 이진석

참조자

시행 부패영향분석과-1398 (2017. 4. 19.) 접수 창조행정담당관-780 (2017. 4. 20.)

주 30102 세종특별자치시 도움6로 19. (어진동, 신관) / www.scro.go.kr

전화번호 044-200-7868 팩스번호 044-200-7941 / zoomin@scro.go.kr / 비공개(5)

국민의 작은 소리도 크게 들었습니다.

관리번호	부패영향평가 결과통보서
17-0400	
1. 대상 법령	
법령명	산업통상자원부 소관 공공기관의 출자회사 관리에 관한 지침
소관부처	산업통상자원부(창조행정담당관)
2. 평가 의견	
○ 제정안은 산업통상자원부 소관 공공기관의 출자회사 신규 설립 시 사전협의 절차 및 공공기관 퇴직임직원의 출자회사 재취업에 대한 절차 등을 규정하고, 출자회사의 현황조사 및 경영실적보고서 제출(매년 4월), 위원회 심의 및 종합검토보고서 작성(매년 6월) 등 출자회사의 관리·점검에 관한 규정을 마련하려는 것으로, 평가 결과 부패유발요인이 없어 원안동의함. ※ 평가 기준 · 준수 분야 : 준수부담의 합리성, 제재규정의 적정성, 특혜발생 가능성 · 집행 분야 : 재량규정의 구체성·객관성, 위탁·대행의 투명성·책임성, 재정누수 가능성 · 행정절차 분야 : 접근의 용이성, 공개성, 예측 가능성 · 부패통제 분야 : 이해충돌 가능성, 부패방지장치의 체계성	
3. 개선요구 사항	
○ 해당 없음	
4. 참고 사항	
○ 해당 없음	
「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제28조 제1항 및 같은 법 시행령 제30조제6항의 규정에 따라 위와 같이 부패영향평가 결과를 통보합니다. 2017. 04. 국민권익위원회 위원장	

산업통상자원부 소관 공공기관의 출자회사 관리에 관한 지침(안)

제정 2017. 4. 24. 산업통상자원부 예규 제54호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 산업통상자원부 소관 공공기관의 출자회사 관리에 관한 기본적인 사항을 정하여 공공기관 출자회사의 경영합리화와 운영의 투명성을 제고함으로써 공공기관의 경영개선 및 책임 경영체제 확립에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “공공기관”이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 “공운법”이라 한다) 제4조 내지 제6조에 따라 기획재정부장관이 지정하는 법인, 단체 또는 기관을 말한다.
2. “출자회사”란 「공공기관의 조직과 정원에 관한 지침」 제5조제3항에 따라 공공기관의 이사회 심의·의결 대상으로 공공기관이 30억원 이상 출연하거나 총자본 비율의 10퍼센트 이상 지분을 출자한 다른 법인을 말한다. 단, 공공기관으로 지정된 회사 또는 면허·자격 유지 등을 위해 공제조합·협회 등의 지분을 보유한 경우는 제외한다.

제3조(적용 대상) 이 지침은 산업통상자원부 소관 공공기관에 대하여 적용한다.

제4조(출자회사 관리 원칙) 산업통상자원부는 공공기관의 출자회사에 대한 관리·점검의 자율성을 최대한 보장하기 위해 노력하여야 하고, 공공기관은 출자회사의 경영합리화와 운영의 투명성을 제고하기 위해 노력하여야 한다.

제2장 공공기관의 출자회사 설립과 운영

제5조(내부지침) 공공기관은 출자회사의 성과를 제고하기 위하여, 출자회사 관리 업무를 규정한 내부지침을 마련하여야 한다.

제6조(사전협의) ①공공기관은 회사에 대한 출연 또는 출자회사의 설립을 위하여 공운법 제51조의2 및 「공공기관의 조직과 정원에 관한 지침」 제5조에 따라 기획재정부장관과 협의를 하기 이전에 산업통상자원부 주무부서 및 창조행정담당관과 협의하여야 한다.

②제1항에 따라 산업통상자원부 주무부서 및 창조행정담당관이 해당 공공기관과 사전협의하는 경우 산업통상자원부 주무부서 및 창조행정담당관은 다음 각호에 해당하는 사항을 검토할 수 있다.

1. 출연 또는 출자회사 설립에 대한 사업계획의 타당성
2. 출자회사에 대한 수익성 분석 및 해당 공공기관의 설립 근거법, 정관 등에 명시된 사업 목적에 해당하는지 여부 등
3. 기타 산업통상자원부가 필요하다고 인정하는 사항

③ 산업통상자원부 주무부서 및 창조행정담당관은 제2항에 따른 검토시 필요한 자료(전문기관에서 수행한 경제성 평가 결과 등을 포함함)의 제출을 해당 공공기관에게 요청할 수 있다.

제7조(퇴직임직원의 재취업) ①공공기관의 퇴직임직원이 출자회사 등에 재취업하고자 할 경우 「공공기관의 조직과 정원에 관한 지침」 제5조제5항에 따라 해당 공공기관은 외부인사가 참여하는 심사위원회를 구성하여 심의·의결하여야 한다.

②해당 공공기관은 제1항에 따른 심사위원회 개최 사실을 산업통상자원부 주무부서 및 창조행정담당관에게 사전 통보하여야 하며, 산업통상자원부는 심사위원회 위원 구성, 심사 내용 등에 대하여 의견을 제출할 수 있다.

③공공기관은 제1항에 따른 심의·의결을 한 경우 의결을 한 날부터 10일 이내에 다음 각호에 해당하는 사항을 산업통상자원부에 제출해야 한다.

1. 심사위원회의 구성 및 회의록
2. 재취업 사전절차 관련 서류 일체 및 퇴직임직원의 이력서
3. 기타 산업통상자원부가 필요하다고 인정하는 사항

③산업통상자원부는 공공기관 퇴직임직원의 출자회사 재취업이 법률 또는 해당 공공기관이나 출자회사의 내부규정에 위반되거나 현저히 부당한 경우 **산업통상자원부 감사관실**에의 감사 의뢰 등 공공기관에 필요한 조치를 할 수 있다.

제3장 공공기관 출자회사의 관리·점검

제8조(현황조사) ①산업통상자원부는 매년 소관 공공기관의 출자회사 관리·점검 계획을 수립하고 제2조제2호에 해당하는 출자회사의 현황에 대하여 조사를 실시하여야 한다.

②제1항에 따라 공공기관은 다음 각호에 해당하는 사항을 매년 3월말까지 산업통상자원부에 제출해야 한다.

1. 출자회사의 설립 목적 및 일반 현황
2. 출자회사의 최근 3년간 경영실적(당기순이익, 부채비율, 이자보상배율, 기타 출자회사의 현황 파악을 위해 필요한 사항을 포함함)
3. 출자회사에 소속된 공공기관 퇴직임직원 현황
4. 제3호에 해당하는 퇴직임직원의 재취업 심사절차에 관한 자료 등

③산업통상자원부는 현황조사 결과 경영실적이 부진한 출자회사에 대한 경영실적 보고서를 공공기관에 요청할 수 있으며, 공공기관은 해당 출자회사에 대한 경영실적 보고서를 작성하여 요청을 받은 날로부터 1개월 이내에 산업통상자원부에 제출해야 한다.

④제3항의 경영실적보고서에는 출자회사에 대한 출자 유지 여부 및 필요성, 출자를 정리하려는 경우 그 계획, 경영·재무 상황의 개선 가능성, 기타 이에 준하는 사항이 포함되어야 한다.

제9조(종합검토보고서) ①산업통상자원부는 제8조제3항에 따른 출자회사 경영 실적보고서를 제출받아 매년 6월말까지 종합검토보고서를 작성하여야 한다.

②산업통상자원부는 제1항에 따른 종합검토보고서 마련 시 해당 공공기관과 사전 협의할 수 있으며, 충분한 사전협의 등을 위해 필요한 경우 제1항의 종합 검토보고서 작성 기한을 연장할 수 있다.

제10조(위원회 심의) ①제9조제1항에 따른 종합검토보고서는 「산업통상자원부 소관 기타공공기관 경영평가에 관한 규정」 제3조에 따른 기타공공기관 경영평가 위원회에서 심의·의결한다.

②기타공공기관 경영평가위원회는 제1항에 따른 심의·의결 시 해당 출자회사 소관 공공기관 임직원의 출석을 요청할 수 있다.

제11조(후속조치) ①공공기관은 제9조제1항에 따른 종합검토보고서에 따라 이행 방안을 마련하여야 하며, 종합검토보고서가 공공기관에 통보된 후 1개월 이내에 이행방안을 산업통상자원부에 제출해야 한다.

②공공기관은 경영실적이 부진한 출자회사의 정리 등에 대하여 노력하여야 하며, 제1항에 따른 이행방안의 이행실적보고서를 매년 12월말까지 산업통상자원부에 제출하여야 한다.

③산업통상자원부는 제8조제1항에 따른 종합검토보고서의 이행사항을 정기적으로 점검할 수 있으며, 점검 결과에 따라 공공기관에 필요한 조치를 할 수 있다.

부칙

제1조(시행일) 이 지침은 공포한 날부터 시행한다.